

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 24/06/2026, de la Secretaría General, por la que se publica el Acuerdo de 16/06/2026, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la utilidad pública de varias parcelas y enclaves forestales, y se autoriza su inclusión en el catálogo de montes de utilidad pública de Albacete, incorporándose al monte de utilidad pública número 125, La Pardina y Casa de los Clérigos, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos municipales de Peñas de San Pedro y Alcadozo. [2026/4877]

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerda publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2026 y se incorpora, mediante anexo a esta resolución, el plano del perímetro del monte.

Visto el informe de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, de fecha 13 de abril de 2026, sobre el expediente de declaración de utilidad pública e inclusión, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, de la provincia de Albacete, de la ampliación del monte nº 125, denominado “La Pardina y Casa de los Clérigos”, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, localizado en los términos municipales de Peñas de San Pedro y Alcadozo, y con sujeción a las condiciones indicadas en dicho informe, al que le corresponden los siguientes:

Antecedentes

I.- Con fecha 21 de diciembre de 2023, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adquirió, mediante compraventa, cuatro parcelas forestales colindantes al MUP nº 125, “La Pardina y Casa de los Clérigos”, del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Albacete, y tres enclavados en dicho monte, con el propósito de unificar las dos fincas que le dan nombre, separadas entre sí por las parcelas adquiridas.

II.- Con fecha 12 de enero de 2026, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en Albacete, redactó la correspondiente memoria en la que se justifica la declaración de utilidad pública de los terrenos adquiridos, al ajustarse a los siguientes supuestos contemplados en el artículo 19 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha: a) Que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica, a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética; c) Que estén incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de incendio conforme a lo establecido en el artículo 62 y d) Que sus valores forestales tengan una especial significación.

III.- Con fecha 13 de abril de 2026, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, formula la propuesta de declaración de utilidad pública, e inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, de las parcelas y enclaves adquiridos, ampliando el MUP La Pardina y Casa de los Clérigos en 37,0407 hectáreas, superficie total de los terrenos adquiridos.

Fundamentos de derecho

Primero. La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, establece el régimen de declaración, gestión y aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública (artículos 9, 18, 19, 33, 34, 38, 40, 41, 42 y 43).

Asimismo, son normas de aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, que recoge el procedimiento para la declaración de utilidad pública de un monte (artículos 26 al 29) y posterior inclusión en el Catálogo (artículo 40) y el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza, por el que esta Comunidad asume la facultad de declaración de utilidad pública de un monte y la inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y demás disposiciones concordantes.

Segundo. Según el artículo 9.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, “Se podrán incluir en el Catálogo los montes públicos comprendidos en alguno de los siguientes supuestos: a) Que cumplan alguna de las características enumeradas en los artículos 18 y 19.”

Asimismo, de conformidad con el artículo 9.4, de ese mismo texto legal, en su redacción dada por la Ley 8/2023, de 10 de marzo, “La inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de los montes públicos a los que se refiere el apartado 2 anterior se hará de oficio o a instancia de la persona titular, y se adoptará por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de su órgano forestal, previa instrucción del correspondiente procedimiento en el que deberá ser oída la Administración titular y, en su caso, las personas titulares de derechos sobre dichos montes.”

Tercero. Efectuados los trámites previstos en la legalidad vigente y vista la propuesta de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, de 13 de abril de 2026, proponiendo la ampliación del Monte de Utilidad Pública nº 125 “La Pardina y Casa de los Clérigos”.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Sostenible y previa deliberación en la reunión de 16 de junio de 2026, este Consejo Gobierno,

Acuerda:

I. La declaración como Monte de Utilidad Pública de los enclaves y parcelas 113 del polígono 12; 3 del polígono 13 y 5002 del polígono 14, del término municipal de Peñas de San Pedro; así como la parcela 35 del polígono 3 del término municipal de Alcadozo, ampliando el Monte de Utilidad Pública nº 125, “La Pardina y Casa de los Clérigos”, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 37,0407 hectáreas, al reunir los requisitos determinados por los artículos 18 y 19 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

II. Que una vez declaradas de Utilidad Pública, las expresadas parcelas y enclaves con que se amplía el monte denominado La Pardina y Casa de los Clérigos, se incluyan en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, quedando el monte con las siguientes características:

Denominación: La Pardina y Casa de los Clérigos.

Partido judicial: Albacete.

Término municipal: Peñas de San Pedro y Alcadozo.

Pertenencia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Servidumbres y gravámenes: No existen.

Clasificación: Demanial.

Especies: *Pinus halepensis*, *Pinus pinaster*, *Quercus ilex* y *Juniperus oxycedrus*.

Superficie pública: 817,0407 hectáreas.

Superficie enclavada: 0,0000 hectáreas.

Superficie total: 817,0407 hectáreas.

Límites: Norte: Propiedades de particulares, mediante el Corte de la Peña del Roble, Finca “El Roble” de propiedad particular, propiedad particular mediante los cintos de la Cuerda del Roble y otras propiedades particulares; Este: Propiedades particulares del término municipal de Peñas de San Pedro; Sur: Propiedades de particulares, mediante la divisoria de aguas y vereda de ganados, en parte limita con el término municipal de Alcadozo, línea de término municipal de Peñas de San Pedro y Alcadozo y propiedades particulares del término municipal de Peñas de San Pedro; Oeste: Propiedades de particulares en parte mediante la línea divisoria con el término municipal de Alcadozo, finca particular, camino de El Sahúco a Peñas de San Pedro y finca particular.

III. Ordenar la modificación de las inscripciones catastrales y registrales correspondientes, objeto de este expediente.”

El presente acuerdo agota la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 3/1984, de 25 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y frente al mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

Toledo, 24 de junio de 2026

La Secretaria General
MARÍA DEL CARMEN MARTÍN SÁNCHEZ

Plano del Monte de Utilidad Pública número 125, de Albacete, “La Pardina y Casa de los Clérigos”.

